



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים: 1. רדזיק שמחה בונים
2. רדזיק פייגא
באמצעות ב"כ: עו"ד איזק דוד

נגד

הנתבעים: 1. וייס מתתיהו
2. וייס שיינדל
3. ויס יוסף
4. ויס ליבה רייזל
באמצעות ב"כ: עו"ד אוסדיטשר משה-יצחק

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה להריסת פיצול דירה ולהשבת המצב לקדמותו.

העובדות הדרושות בתמצית

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב סירקין 5 בני ברק הרשום בפנקס הבתים המשותפים והידוע כחלקה 622 בגוש 6122 (להלן - "הבית המשותף").

2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד עם ארבע קומות ו - 10 דירות. לבית המשותף תקנון מוסכם מתאריך 23.11.1988 (להלן - "התקנון המוסכם") וכן תקנון מוסכם מתוקן מתאריך 9.1.2020 (להלן - "התקנון המוסכם המתוקן").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/384/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצדדים להליך

3. התובעים, **רדזיק שמחה בונים, רדזיק פייגא**, הם בעלי הערת אזהרה על דירות הידועות כתת חלקה 1, 2, 6 ו- 9 הנמצאות בקומה הראשונה, השנייה והשלישית בבית המשותף (להלן - "**התובעים**").

4. הנתבעים, **וייס מתתיהו, וייס שינדל, ויס יוסף, ו - ויס ליבה רייזל**, הם בעלי דירה הידועה כתת חלקה 8 הנמצאת בקומה השלישית בבית המשותף (להלן - "**הנתבעים**").

5. כבר עתה ייאמר כי אין זה ההליך הראשון בין הצדדים. בתאריך 2.11.2022, ניתן פסק דין בהליך 6/279/22, שבו הנתבעים 1-2 בהליך שבכותרת, תבעו את התובעים בהליך שבכותרת (להלן - "**ההליך הקודם**"). במסגרת ההליך הקודם הגיעו הצדדים להסכמות שלהן ניתן תוקף של פסק דין, ולפיהן התובעים בהליך שבכותרת יתירו על חשבונם, ובאמצעות גורם מוסמך, את הבנייה והנובע ממנה שביצעו בחניית הבית המשותף, לרבות בחניות הצמודות לדירותיהם, וכך יושב המצב לקדמותו. עוד הסכימו הצדדים כי הוצאות ההליך הקודם, יובאו בחשבון במסגרת ההליך שבכותרת (להלן - "**פסק הדין בהליך הקודם**").

מהלך הדיון בתמצית

6. בתאריך 28.11.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים (להלן - "**הדיון**"). במסגרת הדיון התעוררה שאלה משפטית, בעניין פיצול הדירה שביצעו הנתבעים. התובעים טענו כי הנתבעים פיצלו את דירתם שלא כדין ומשכך הם מבקשים את השבת המצב לקדמותו. ואילו הנתבעים טענו כי פיצלו את הדירה כדין גם בהיבט התכנוני וגם בהיבט הקנייני משפעלו בהתאם לתקנון המוסכם.

7. במהלך הדיון ביקשו הצדדים שהות כדי להגיע להבנות. לאחר שניתנה לצדדים שהות, ומשלא הצליחו להגיע להסכמות, ניתן צו לסיכומים. אביא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להלן את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

8. אין כל מחלוקת עובדתית על כך שהנתבעים עשו דין לעצמם ופיצלו את דירתם ל - 2 יחידות דיור ללא קבלת היתר בנייה כדין וללא קבלת הסכמה מטעם כל בעלי הדירות בבניין המשותף.

9. אין מחלוקת על כך וגם הנתבעים לא הוכיחו שקיבלו את הסכמת מלוא בעלי הדירות בבית המשותף לרבות הסכמת התובעים לפיצול הדירה, משכך פיצול הדירה של הנתבעים עולה כדי פגיעה בקניינם של התובעים ויתר בעלי הזכויות (פסק הדין בהליך 6/620/2018). הנתבעים פעלו לפצל את חשבון הארנונה ל - 2 עבור מחזיקים שונים בדירה המפוצלת (לטובת משפחת וייס מתתיהו ומשפחת שוורץ מאיר וגולדה).

10. פיצול הדירה של הנתבעים מהווה הוספת יחידת דיור לבית המשותף, מגבירה את הרעשים בבניין, מפריעה מאוד לאיכות החיים של התובעים, מגבירה מאוד את הצפיפות בבניין ועלולה לפגוע משמעותית בערכה של דירת התובעים, וזאת בניגוד לקבוע בסעיף 2 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין").

11. הנתבעים נאחזים בתקנון המוסכם, אך התקנון המוסכם לא מתיר לפצל דירה ללא היתר בנייה כדין. הנתבעים מעולם לא הציגו היתר בנייה כדין.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם

12. אין מחלוקת כי מהתקנון המוסכם שאותו התובעים צירפו לכתב התביעה, אפשר לקבוע באופן ברור כי דין התביעה להידחות על הסף תוך כדי חיוב התובעים בהוצאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/384/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. אין מחלוקת כי על פי סעיף 3 לתקנון המוסכם, הנתבעים אשר הם בעלי דירה שלה צמודים שטחי הגג, יהיו רשאים לבנות ולהרוס ולבצע כל פעולה בלי לפנות לדיירי הבית ומבלי לבקש היתר או הסכמה מהם. אין מחלוקת כי חתימה על תקנון מוסכם היא כהסכמה לפיצול דירה.

14. אין מחלוקת כי לפני משורת הדין הנתבעים ביקשו וקיבלו את הסכמתם של כל בעלי הדירות לפיצול הדירה, וכן הוסכם כי הנתבעים ישלמו ועד בית בגין שתי דירות וכך הנתבעים מקיימים את חלקם בהסכם.

15. אין מחלוקת כי בבית המשותף ישנה דירה נוספת שפוצלה בעקבות התקנון המוסכם. הנתבעים עשו את כל הפעולות על פי החוק ופיצלו את חשבון הארנונה לשניים על ידי פנייה לעיריית בני ברק וקיבלו אישור לפיצול החשבון.

16. אין מחלוקת כי אין בסמכות המפקח לדון בעניין קבלת היתר או אי קבלת היתר כמפורט בפסיקה (המפקח על המקרקעין רחובות) 42/08 **חורי יוסי נ' רחמתי עמי** (נבו 22.12.2008).

17. הפסיקה שהובאה בסיכומים מטעם התובעים אינה דומה לענייננו מדובר בתוספת בנייה ללא היתר, בענייננו ישנו תקנון מוסכם ומתוקן, והייתה הסכמה בין הדיירים.

18. בעניין הוצאות ההליך, יש להביא בחשבון גם את ההליך הקודם (6/279/2022) ואת העובדה שנקבע בו שהוצאות ההליך יילקחו בחשבון גם בהליך שבכותרת.

דיון והכרעה

טענת הנתבעים בקשר לסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין - נדחית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. כפי שכתבתי בעבר בעניין נחמיאס (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא** (נבו 14.3.2022). כידוע, ישנה הפרדה בין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני. לפיכך נפסק כי ככלל, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (ע"מ 2832/09 **הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ**, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); בג"ץ 1578/90 **הלן אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א** (נבו 24.10.1990)). המפקח על רישום מקרקעין, אינו דן בנושאים תכנוניים, אלא בנושאים קנייניים בהתאם לסמכותו לפי חוק המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. טענות אלו צריכות להתברר במוסדות התכנון.

20. אלא שלעיתים, על המפקח להידרש גם לנושאים תכנוניים, ולבדוק האם בידי הצד הרלבנטי להליך, היתר כדין מטעם הרשות התכנונית. לדוגמה - בהליכים לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "**חוק החיזוק**"), נדרש המפקח לבחון האם בידי הצד המבקש את ביצוע עבודות החיזוק, היתר בניה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק; במסגרת סימן ג' 1 לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה, כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה" על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה", היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג הרחבה בסעיף 71א לחוק המקרקעין); במסגרת סעיף 59 לחוק המקרקעין, בכל הקשור להתאמת בית משותף לאדם עם מוגבלות, נקבע כי שיש למלא אחר תנאי ההיתר, ככל שלצורך ביצוע ההתאמה נדרש היתר (ראו סעיף 59 ג(ב)(1) לחוק המקרקעין); בכל הקשור להתקנת מעלית לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, נקבעו כמה תנאים מצטברים, ביניהם עמידה ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (שני שליש), והיתר להתקנת מעלית לפי חוקי התכנון (ראו סעיף 59א(1) לחוק המקרקעין).

21. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 553/21 ירון **יונגר נ' אברהם זאב פריד**, בפסקה 32 (נבו 7.8.2024) (להלן - "**עניין יונגר**"),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סמכויות המפקח על רישום מקרקעין קבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין המורה כך: (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59, 58 או 59א עד 59 ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב, 21ד ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח. (ההדגשה אינה במקור, מ"פ)

22. כאמור, סעיף 72(א) לחוק המקרקעין קובע באופן מפורש כי סמכות המפקח לדון בכל הקשור ל"זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון". בענייננו, עיקר הגנתם של הנתבעים נסמכת כאמור על התקנון המוסכם, אשר לשיטתם מאפשר להם לבצע כל פעולה, לרבות פיצול דירה, אולם באותה נשימה טוענים הם לחוסר סמכות עניינית לברר את התביעה. כפי שכתבתי בעניין יונגר לעיל (בפסקה 38), טענת הנתבעים מזכירה את הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט רובינשטיין בעניין ע"א 8301/04 פקיד השומה למפעלים גדולים נ' פי גלילות (נבו 28.10.2007) "והריהי איפוא כאותו אדם הבא לשכור דירה ברחוב הירקון בתל-אביב ושואל את המשכיר, היש בדירה משב רוח בקיץ מהים? המשכיר אומר, בודאי, הנה הבית והנה הים, ואז שואל השוכר, היש טחב בחורף מהים? והמשכיר משיב: חלילה, איפה הבית ואיפה הים? כך, אוחזת המערערת בחבל בשני קצותיו כאמור, וטוענת דבר והיפוכו במקומות שונים... אם נרצה, לפנינו השתק שיפוטי ככל משפטו וחוקתו".

23. יש לשים לב, המפקח על רישום מקרקעין אינו דן בנושאים תכנוניים, אך כאמור, על המפקח על רישום מקרקעין, להביא בחשבון האם פעולה מסוימת שביצע צד להליך המתברר בפניו, בוצעה בהתאם לדין, לרבות בחינת היתרי בנייה כדין, ככל שהדבר דרוש.

24. עוד יש לשים לב, שבניגוד לטענות הנתבעים, ולפיהן אין למפקח על רישום מקרקעין, סמכות עניינית בקשר לפעולות שביצע בעל דירה בתוך דירתו, הרי שהוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, קובעות בין השאר כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

" **בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת**" (ראו סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, ההדגשה אינה במקור, מ"פ). כך שבהחלט יש למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בטענות צדדים, גם בקשר לשינויים (או תיקונים) שביצע בעל דירה בדירתו.

25. לפני סיום חלק זה אדגיש כי בכל הקשור לדיון בבעלות הנתבעים והנובע ממנה, דיון זה, יהיה אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי אידרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות של הנתבעים בהתאם לפרשנות התקנון המוסכם [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009)]; (ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)] ויודגש, הכרעתי כאן אינה מונעת הבאתה של שאלת הבעלות, בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו המפקח על המקרקעין פתח תקוה 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

26. לפיכך, נדחית טענתם המקדמית של הנתבעים, ביחס לסמכות העניינית.

מעמדו של התקנון המוסכם, וכיצד יש לפרשו

27. לבית המשותף שבמחלוקת, תקנון מוסכם, אשר קובע הוראות מיוחדות. מפאת חשיבותן, אביא את הוראות סעיף 3 לתקנון המוסכם במלואן: "בעלי הדירות להם צמודים שטחי גג יהיו רשאים לבנות ו/או להרוס ו/או לבצע כל פעולה מבלי לפנות לדיירי הבית ומבלי לבקש היתר או הסכמה מהם, בעלי הדירות הנ"ל יהיו רשאים לפנות לכל רשות ולבקש היתר בניה על החלק הצמוד להם בגג וכן יהיו רשאים לפנות למפקח על רישום המקרקעין ולדרוש את שינוי צו הבתים המשותפים בכל הקשור לבניה על שטחי הגג הצמודים לדירותיהם.

אחוזי הבניה שכל דייר כנ"ל יוכל לנצל הינם רק אחוזי הבניה לפי החלקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היחסים של כל חלקי הגג שברשותם".

28. על פרשנות תקנון מוסכם, עמדתי לא פעם [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 355/21 הלר רפאל נ' רוט אלימלך, בפסקה 27 (נבו 27.3.2022) (להלן-"עניין הלר")]. תקנון מוסכם, שלא כמו דברי חקיקה, הוא חוזה ומשנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן, ויש לו מעמד קנייני [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013); (עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשיה 11 נשר (נבו 08.11.2015); עש"א (מחוזי י-ם) 23138-02-24 נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 ירושלים נ' יעקב טובול (נבו 17.06.2024); רע"א 1540/24 יוסף זילברברג נ' מגדל דניאל מלון דירות בע"מ, בפסקה 10 (נבו 11.04.2024)].

29. כפי שכתבתי בעניין הלר לעיל, ומכיוון ש"לא כל החוזים נולדו שווים" [ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, בפסקה 12 לפסק דינו של כב' השופט שטיין (נבו 20.11.2019) (להלן - "פסק דין ביבי כבישים")], יש להבחין בין שני סוגי חוזים עיקריים. האחד חוזה יחס פתוח אשר מנוסח בקווים כלליים בלבד, והשני הוא חוזה סגור עם התניה מלאה: חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר, והוא איננו זקוק לפרשנות יצירתית, כאשר "על פי רוב, אם כי לא תמיד, חוזים סגורים מכילים בתוכם הוראה כתובה בדבר היותם ממצים את מכלול החיובים והזכויות שהצדדים ביקשו ליצור עבור עצמם, אשר גם מבהירה כי שום תנאי מתנאי החוזה לא ישונה אלא בהסכם בכתב החתום בידי הצדדים. הוראה כאמור תחסום כל עדות אשר באה לסתור את תנאי החוזה, לרבות עדות המייחסת לבעלי החוזה הסכמה מאוחרת לשנות תנאי מתנאיו" (פסקה 13 לפסק דין ביבי כבישים).

30. ככלל, תקנון מוסכם משתייך ל"חוזה סגור", או לכל הפחות במיקומו ב"קשת החוזים", יש למקמו ב"קצוות הקשת" ליד חוזה סגור [ראו למשל עניין הלר בפסקה 37; עש"א (מחוזי חי') 50207-10-23 רפי דביר נ' יונה קוגל, בפסקה 28 (נבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

04.04.2024; עש"א (מחוזי י-ם) 23138-02-24 נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 ירושלים נ' יעקב טובול, בפסקה 27 (נבו 17.06.2024). בהקשר זה, נקבע בפסק דין ביבי כבישים (בפסקה 14 לפסק דינו של כב' השופט שטיין) כי: "שופט אשר בא להכריע במחלוקת לגבי משמעותם של תנאיו של חוזה סגור לא יעסוק אלא בקביעתן של עובדות החוזה. הוזה אומר: השאלה היחידה שעליה יהא עליו לענות היא "מה הסכימו ביניהם הצדדים כעניין של עובדה"? ... פרשנותו של חוזה פורמלי סגור, ככל שמלאכה זו תידרש, תהא אפוא חסינה מפני הכנסת שיקולים ערכיים, החיצוניים לחוזה, על ידי בית המשפט" (ההדגשה אינה במקור, מ"פ).

31. עוד יש לזכור כי לשון החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל (11.5.2006); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן (23.2.2010); ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (8.8.2018)]

32. כידוע, קיימת חזקה לפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה על רקע הקשרו הכללי [ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, מט(2) 265 (1995); רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, בפסקה 15 (26.2.2012); גרשון גונטובניק "מחשבות אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה" המשפט יח 105, 129 (תשע"ד)].

33. ולסיום, יש לזכור את הכלל החשוב בפרשנות דיני החוזים ולפיו ההליך הפרשני לבחינת אומד דעת הצדדים איננו מתמצה אך בלשונה של תניה בודדת – זו הטעונה פירוש, אלא נגזרת מתוך לשון החוזה בכללותו, על הוראותיו השונות וההסדרים הקבועים בו [ראו למשל ע"א 2308/20 פז חברה נפט בע"מ נ' אליהו ממון, בפסקה 63 (נבו 28.8.2022); ע"א 839/21 חיה הקר נ' חברה קלמטיס אוברסיז בע"מ, בפסקה 5 לפסק דינה של כב' השופטת כנפי-שטייניץ (נבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6.3.2024); ע"א 8316/21 אדלטק אחזקות (2006) בע"מ נ' קבוצת עמוס לוזון יזמות
ואנרגיה בע"מ, בפסקה 27 (נבו 14.8.2024)].

**התקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף, לא מאפשר לנתבעים לפצל את
דירתם ולהוסיף יחידת דיור נוספת**

34. ובמיושם לענייננו - סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע כי "בכל מקרה של סתירה
בין הוראות תקנון זה להוראות התקנון המצוי, תקבענה הוראות תקנון זה."
אם כן, גם תקנון מוסכם זה, משתייך ל"חוזה סגור", או לכל הפחות במיקומו
ב"קשת החוזים", יש למקמו ב"קצוות הקשת" ליד חוזה סגור, כך שיש
לפרשו לפי לשונו, ללא שקילת שיקולים החיצוניים לו.

35. סעיף 3 לתקנון המוסכם אכן קובע הוראה מיוחדת בקשר עם בניה נוספת על
הצמדת הגג, והוא חל רק על הדירות שלהן צמוד גג (תתי חלקות 7 ו-8), וכך
הוא חל על דירת הנתבעים (תת חלקה 8).

36. קראתי היטב את סעיף 3 לתקנון המוסכם, ולא אוכל לקבל את פרשנות
הנתבעים ולפיה הוא מקנה להם אפשרות קניינית לפצל את דירתם, שכן הוא
מאפשר להם לשיטתם לבצע "כל פעולה מבלי לפנות לדיירי הבית ומבלי
לבקש היתר או הסכמה מהם", (סעיפים 5-7 לסיכומי הנתבעים) ואסביר.

37. כדי להבין את משמעותו של סעיף 3 לתקנון המוסכם, יש לקרוא את הוראות
סעיף 3 כמקשה אחת, ואין להסתפק רק במשפט אחד מתוכו. עיון במלוא
הוראות סעיף 3 לתקנון המוסכם מעלה כי מטרתו של סעיף 3 היא לאפשר
לבעלי דירות הגג, לבנות על הגג, זאת בשל הייחודיות של דירות אלו, שהגג
צמוד אליהן. שכן סעיף 3 לתקנון המוסכם מפנה את הקורא לכך שעניינו
ב"בעלי הדירות להם צמודים שטחי גג".

38. הנתבעים לא הסבירו מהי הרלוונטיות של הגג לשינויים פנים דירתיים ומדוע
יש להעניק לדירות הגג יתרון זה על פני דירות אחרות בבית המשותף להן לא
מוצמד גג. כך שברור שעניינן של הוראות סעיף 3 לתקנון המוסכם, הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לאפשר לדירות אלו פעולות בנייה בשטח הגג, אך לא פעולות של פיצול פנימי של דירתם לכמה יחידות.

39. וכן, בהמשך סעיף 3 לתקנון המוסכם, נכתב באופן מפורש כי **"בעלי הדירות הנ"ל יהיו רשאים לפנות לכל רשות ולבקש היתר בניה על החלק הצמוד להם בגג"**. כך שאף התקנון קובע באופן מפורש שעל בעלי דירות הגג, לבקש מהרשות המקומית היתר, ביחס לבנייה על החלק הצמוד להם בגג. וכן, בהמשך סעיף 3 לתקנון המוסכם, נכתב שבעלי דירות הגג, יכולים לתקן את שינוי צו הבתים המשותפים **"בכל הקשור לבניה על שטחי הגג הצמודים לדירותיהם"**.

40. כך שעיון בהוראות סעיף 3 לתקנון המוסכם בכללותן מביאה אותי למסקנה כי הפעולות שהותרו לנתבעים לבצע, הן פעולות ביחס לבנייה על שטחי הגג הצמוד לדירותיהם, מה עוד שגם לגבי פעולות אלו, עליהם **"לפנות לכל רשות ולבקש היתר בניה"**. אך בניגוד לטענת הנתבעים, לא הקנה להם התקנון המוסכם, את האפשרות לפצל את דירותיהם ואיני מקבל את טענת הנתבעים שהתקנון מאפשר להם לפצל דירה שלה צמודים שטחי הגג.

41. לשון התקנון אומנם מאפשרת מבחינה קניינית לכל בעל דירת גג לבנות על ההצמדה, אך היא אינה מאפשרת לו לפצל את הדירה, ולהוסיף יחידה נוספת לבית המשותף, ומשכך איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה **"חתימה על התקנון המוסכם היא כהסכמה לפיצול דירה"** (סעיף 8 לסיכומי הנתבעים).

42. מה עוד שכידוע, פעולת פיצול דירה, שלא כמו פעולת הרחבה דירה, מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף [ראו והשוו רע"א 2292/23 חנה שטיינברג-ניסן נ' צבי יוגב, בפסקה 11 (נבו 03.04.2023) ; עש"א (מחוזי י-ם) 24519-09-23 אבנר כהן נ' מרגלית בן חיים, בפסקה 9 (נבו 02.11.2023)].

43. לו מנסחי התקנון המוסכם, היו מעוניינים לאפשר לבעלי יחידות הגג, לפצל את דירתם ולהוסיף יחידה נוספת, היו מנסחים את התקנון, שהוא כאמור ממוקם ב"קשת החוזים", ב"קצוות הקשת" ליד חוזה סגור, באופן שהיה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/384/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מאפשר להם לעשות זאת, על ידי קביעת הוראה ברורה וחד משמעית, ולמשל להוסיף לתקנון המוסכם הוראה כי בעלי הדירות להם צמודים שטחי הגג, יוכלו לפצל את דירתם, או להוסיף יחידה רישומית נוספת וכיוצא בזה. אך משלא עשו כן, סעיף 3 לתקנון המוסכם כנוסחו המלא, לא מקנה לנתבעים את הזכות לפצל את דירתם כך שלבית המשותף תתווסף דירה נוספת.

44. איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה, גם הדירה המקבילה, שהיא דירה זהה לדירת הנתבעים פוצלה, ועירית בני-ברק, אישרה את הפיצול (סעיף 9 לסיכומי הנתבעים). ראשית, הדירה המקבילה אינה צד להליך שלפניי וממילא לא הובאו ראיות בנוגע אליה. שנית, ידועה הפסיקה ולפיה, העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם [ראו והשוו ע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, לז' (2) 444 (1983); ע"א (מחוזי י-ם) 49231-07-20 משה כובאני נ' שמואל דהן, בפסקה 8 (נבו 12.11.2020)].

45. איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה מכיוון שמדובר בדירת 190 מ"ר, גם אם הדירה לא הייתה מפוצלת היו מתגוררים בה דיירים רבים, ועל כן יש לדחות את הטענה הקשורה לכך (סעיף 18 לסיכומי הנתבעים).

46. כפי שהובא לעיל, סעיף 2(ב) לתקנון המצוי קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת". בפסק הדין בעניין ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לז' (4) 148-147 (1983), נקבע כי לעניין זה, אין נפקא מינה "אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות אם לא... כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות אחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית ... כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה 'פגיעה' כנ"ל". כך שהפסיקה פירשה את המונח "פגיעה" בתקנון המצוי, באופן רחב, ללא נפקות של עוצמת הפגיעה [ע"א 136/63 לוינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז' (3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' ...].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/384/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975); ת"א (מחוזי ת"א) 2113-04 **ציפורה אשכנזי נ' מאיר חג'ג'**, בפסקה 25 (נבו 03.11.2014).

47. אוסיף כי הוספת יחידות דיור לבית משותף, מהווה פגיעה בבית המשותף, ומשנה את אופיו. לא דומה בית משותף שבו שתי דירות, לבית משותף שבו ארבע דירות, שמונה דירות, וכן הלאה. הוספת דירות מגורים לבית משותף קיים, משנה ככלל, את דמותו של הבית המשותף, ואין לאפשר זאת אלא אם קיימת עמידה בתנאי הדין או אם קיים חוק ספציפי המאפשר זאת [ראו למשל חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008]; סעיף 2 לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998]. כפי שהסביר זאת כב' השופט אדמונד לוי בעניין רע"פ 7014/08 **רונן שטרן נ' מדינת ישראל** (נבו 19.8.2008): "**לפעולה היוצרת מציאות מן הסוג האמור השלכות לא רק על בעלי הנכס ועל המחזיקים בו, אלא על בנין המגורים, על התשתיות המקומיות ועל סביבת המגורים בכללה, וזו הסיבה שאין להתירה בלא שנשקלו קודם לכן שיקולים תכנוניים**".

48. לפני סיום אוסיף כי ככלל, אף הדין ההלכתי, לא מתיר לפצל דירה בבית משותף כשאין הסכמות של שאר בעלי הדירות בבית המשותף.

49. במשנה (בבא בתרא נ"ט ע"ב) נאמר: **לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. לקח בית בחצר אחרת – לא יפתחנה בחצר השותפין. בנה עליה על גבי ביתו – לא יפתחנה לחצר השותפין, אלא אם רצה – בונה את החדר לפניו מביתו, ובונה עליה על גבי ביתו, ופותחה לתוך ביתו.** והסבירה הגמרא (בבא בתרא ס' ע"א): **"לקח בית בחצר אחרת – לא יפתחנו לחצר השותפין. מאי טעמא? מפני שמרבה עליהם את הדרך."** ופירש הרמב"ן (חידושי הרמב"ן בבא בתרא נ"ט ע"ב): **"מפני שמרבה עליהן את הדרך. כלומר שהיום או מחר ישכירנו לאחרים או מעכשיו יושב אכסניים הרבה בביתו כיון שיש לו פתח אחר בחצר ולא יכנסו דרך ביתו מה שלא היה יכול לעשות מקודם לכן והדרך מתרבה עליהן."**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

50. וכן פסק הרמב"ם (הלכות שכנים פ"ה ה"ח): "אחד מן השותפין בחצר שלקח בית בחצר אחרת אינו יכול לפתוח פתחו לחצר השותפין שלו, אפילו בנה עלייה על גבי ביתו לא יעשה לה פתח לתוך החצר לפי שמרבה עליהן את הדרך, נעשה כמי שהיה לזה שכן אחד ונעשו לו שכנים הרבה, אבל פותח הוא פתח עלייה לתוך ביתו, ואם רצה לחלוק חדרו לשנים חולק."

51. וכן פסקו השולחן ערוך והרמ"א (חושן משפט קנ"ד, א): "אחד מהשותפין בחצר שלקח בית בחצר אחרת, אינו יכול לפתוח פתחו לחצר השותפים שלו. (שכל אחד מבני החצר אין לו רשות לשנות כלל, אלא כמו שבנאו או קנאו או ירשוהו יש להם לנהוג בו) (טור סע"ב). אפילו בנה עלייה על גב ביתו, לא יעשה לה (פתח) לתוך החצר, לפי שמרבה עליהם את הדרך, נעשה כמי שהיה לו שכן אחד ונעשו לו שכנים הרבה. אבל יכול הוא לבנות עלייה על גב ביתו בנין חדש, ובלבד שלא תהא פתוחה לחצר אלא לתוך ביתו. ואין צריך לומר שאם רצה לחלוק (ביתו) לשנים, חולק, כיון שאינו פותח פתח אחר לחצר". ופירש הרשב"ם (בבא בתרא נ"ט ע"ב): "לא יפתחנה - שהרי הוסיף דיורין בחצר ומטריח על בני החצר שמרבה עליהן דריסת הרגל..."

52. ובסעיף ב' שם נכתב כך: "אחד מהשותפין בחצר שהביא לביתו אנשי בית אחרת יש לחבירו לעכב עליו מפני שמרבה עליו את הדרך וכן המשכיר ביתו לבעל הבית אחד ואח"כ הביא עמו קרוביו או מיודעיו לשכון עמו כאחד בבית זה הרי המשכיר מעכב ואם הם סמוכים על שלחנו אינו יכול לעכב עליו לא השותף ולא המשכיר" וכתב שם הרמ"א "הגה: וי"א דשותף יכול למלאות ביתו אכסנאים ודיורים כל שאינו מוסיף בנין חדש (טור בשם רשב"ם ונ"י בשם הרי"ף והרמב"ן וריטב"א) אע"פ שחולק ביתו לדיורים ויש להן בית הכסא אחד ביחד ולא יוכל השני למימר הם ממלאים לי הבית הכסא שנים שיש להם בשותפות בית אחד אין האחד יכול להרשות לאחרים להשתמש בחלקו אע"ג דבחצר אין להקפיד בכה"ג מיהו בבית קפיד אינשי (כ"ז מרדכי פרק חזקת)". היינו, לדעת השולחן ערוך הדבר אסור אף במידה שבעל הדירה לא הוסיף פתח לחצר המשותפת. אומנם, לדעת הרמ"א הדבר מותר במידה שבעל הדירה לא הוסיף פתח לחצר המשותפת, אך כתב החזון איש (ב"ב סימן יב ס"ק ה) שאף לדעת הרמ"א יש להתיר רק אם זהו מצב ארעי,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/384/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולא אם זהו מצב קבוע שיש לדייר החדש כניסה בפני עצמו, ואין לו צורך לעבור בתוך יחידת הדיור של חברו.

53. בספר עמק המשפט מאת הגאון הרב יעקב אברהם כהן שליט"א (הלכות שכנים חלק ג' עמוד תפג), נאמר כך: "דעת המחבר שיכול להוסיף שטח בניה בלי הגבלה, אבל להוסיף דיירים, השכנים יכולים לעכב, דעת הרמ"א שיכול להוסיף ולבנות על שטחו אך ורק שלא לשם הכנסת דיירים נוספים, ומותר אף להוסיף דיירים בביתו כפי שהוא, בלי הרחבת דירה, אבל אסור להרחיב דירה מתוך מטרה להכניס לשם דיירים נוספים [שאינם ילדיו], והכל ההיתרים בסעיף זה הם דווקא שפותח את "דלת הכניסה להרחבה" בדלת פנימית לתוך ביתו, ובלי כניסה נפרדת".

סיכום אופרטיבי

54. התביעה מתקבלת, במובן זה שניתן בזאת צו עשה המורה לנתבעים או למי מטעמם להרוס על חשבונם את פיצול הדירה שבוצעה על ידם בניגוד להיתר הבנייה, באופן שיושב המצב לקדמותו בהתאם לתשריט ובהתאם להיתר הבנייה, וזאת בתוך 120 יום ממועד מתן פסק הדין, (להלן - "המועד הקובע") עד המועד הקובע, ידאגו הנתבעים שתהיה התאמה מלאה בין דירת הנתבעים לתשריט הבית המשותף ולהיתר הבנייה, לקחתי בחשבון גם את תקופת המלחמה שבה מצויה מדינתנו.

55. הפעולות הדרושות להשבת המצב לקדמותו, יבוצעו על חשבון הנתבעים, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו ובאמצעות גורם מקצועי ומיומן בביצוע עבודות מעין אלו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי, והן יתבצעו בפיקוח בעל מקצוע מהתחום. בעל המקצוע מהתחום יאשר בכתב את ביצוען של מלוא העבודות הדרושות להשבת המצב לקדמותו, בהתאם לפסק הדין. הנתבעים יציגו לתובעים, עד למועד הקובע, את אישורו של בעל מקצוע מהתחום, ולפיו ביצע את מלוא העבודות הדרושות לקיום פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/384/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. יובהר כי ככל שהנתבעים, לא יקיימו את פסק הדין עד למועד הקובע, יוכלו התובעים לפנות לרשות האכיפה כדי שימנו בעלי מקצוע שיוציאו לפועל את ביצוע צו-עשה, בהתאם לפסק דין זה.

57. אשר להוצאות ההליך, לאחר ששקלתי את העניין בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לתוצאת ההליך ולהסכמות הצדדים בהליך הקודם (הליך 6/279/2022) ולפיהן הוצאות ההליך בהליך הקודם יילקחו בחשבון בהליך שבכותרת, החלטתי כי נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ב אב תשפ"ד, 26 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה